

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 83/2536

นาง วันเพ็ญ แก่ น สาร

โจทก์

นาย ดำริ เตียว สินเชาว์

ຈຳເລຍ

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

โจทก์ขายรถชุดซึ่งโจทก์เข้าซื้อจากบริษัทอ. ให้แก่จำเลยโดยจำเลยต้องชำระเงินแก่โจทก์จำนวนหนึ่งและต้องชำระค่าเช่าซื้อแก่ผู้ให้เช่าซื้อต่อไป โจทก์ส่งมอบรถชุดแก่จำเลย จำเลยชำระเงินสดและเช็คพิพาทลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2533 แก่โจทก์เป็นการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขาย แต่สัญญาเช่าซื้อยังไม่เปลี่ยนเป็นชื่อจำเลย จำเลยขาดส่งค่าเช่าซื้อแก่ผู้ให้เช่าซื้อ วันที่ 19 มิถุนายน 2533 โจทก์กับพวกรยี้ดรถชุดในความครอบครองของจำเลยไป ถือว่าโจทก์เลิกสัญญาซื้อขายกับจำเลยแล้ว ดังนี้ แม้เช็คพิพาทจำเลยจะได้ส่งจ่ายไว้ก่อนสัญญาซื้อขายเลิกกัน โจทก์ก็ไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะนำคดีมาฟ้องเกี่ยวกับเช็คพิพาทที่ถูกระงับการปฏิเสธการจ่ายเงินภายหลังที่สัญญาซื้อขายเลิกกันแล้วได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ให้ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 6 เดือน ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับโทษจำคุกมาก่อน เมื่อพิเคราะห์ตามพฤติการณ์แห่งคดีแล้วให้รอการลงโทษจำเลยไว้ 1 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ขายรถชุดแม็คโครให้จำเลยราคา 722,500 บาท จำเลยจะต้องชำระค่าเช่าซื้อให้ผู้ให้เช่าซื้ออีกงวดละ 112,500 บาท ต่อมาวันที่ 26 มกราคม 2533 โจทก์ได้ส่งมอบรถชุดแม็คโครให้จำเลย จำเลยได้ชำระเงินสดให้โจทก์ 50,000 บาท นอกจากนี้จำเลยยังได้ส่งจ่ายเช็คธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาขอนแก่น 3 ฉบับ ให้โจทก์ จำเลยได้นำเงินสดไปแลกเช็คฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ส่วนเช็คฉบับที่ 3 ได้เปลี่ยนเช็คใหม่เป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนมะลิวัลย์ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2533 จำนวนเงิน 300,000 บาท ซึ่งเป็นเช็คพิพาทสัญญาเช่าซื้อรถชุดแม็คโครระหว่างบริษัทอริยะอีควิปเมนต์ จำกัด ผู้ให้เช่าซื้อ กับโจทก์ผู้เช่าซื้อ ยังไม่เปลี่ยนเป็นชื่อจำเลย จำเลยขาดส่งค่าเช่าซื้อให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ วันที่ 19 มิถุนายน 2533 โจทก์กับพวกได้ยึดรถชุดแม็คโครที่อยู่ในความครอบครองของจำเลยไป วันที่ 20 มิถุนายน 2533 โจทก์ได้นำเช็คเอกสารหมายเลข 1 ไปเข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์เพื่อให้เรียกเก็บเงิน ธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน เห็นว่า การที่โจทก์ยึดรถชุดแม็คโครคืนจากจำเลย ถือว่าโจทก์เลิกสัญญาซื้อขายกับจำเลยแล้ว

โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับชำระราคาตามเช็คเอกสารหมาย จ.1 แม้เช็คนั้นจำเลยจะ
ได้ส่งจ่ายไว้ก่อนสัญญาซื้อขายเลิกกัน โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะนำคดีมาฟ้องจำเลย
ได้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ